



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8 del 03/03/2026

### OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE D.U.P. 2026/2028

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **tre**, del mese di **marzo**, alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio, in sessione Ordinaria, di prima convocazione, come di seguito indicato. Risultano all'appello nominale:

| Nominativo             | Ruolo                       | Presente | Assente | Da remoto |
|------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|
| BIANCARDI VINCENZO     | SINDACO                     | Presente |         |           |
| ALAIA ANNA             | VICE SINDACO                | Presente |         |           |
| BIANCARDI DOMENICO     | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| BIANCARDI GIOVANNI     | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| CARUSO ANTONIA         | CONSIGLIERE                 |          | Assente |           |
| BIANCARDI LUIGI        | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| LONGOBARDI NICOLETTA   | PRESIDENTE<br>DEL CONSIGLIO | Presente |         |           |
| CERBONE SANTINA        | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| D'AVANZO MARIA ROSARIA | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| CACACE CHIARA          | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| MAIETTA FATIMA         | CONSIGLIERE                 | Presente |         | X         |
| Pellegrino Vittoria    | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| SALAPETE MICHELE       | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |

Tot. **12**

Tot. **1**

### Il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Nicoletta Longobardi**;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 151 comma 1 del TUEL in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano il Documento unico di programmazione;

Richiamato l'art. 170 comma 1 del TUEL ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

Considerato che, come chiarito dalla commissione ARCONET, e dalla Conferenza Stato-Città nella riunione del 18/02/2016, il predetto termine è ordinatorio e, pertanto, la Giunta comunale può presentare il DUP al Consiglio comunale entro il termine di deliberazione del bilancio;

Ricordato che il principio contabile della programmazione al punto 8.2 (sez. operativa), prevede che il DUP deve ricomprendere quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, prevede la redazione ed approvazione;

Dato atto che, per quanto sopra, nella fase di stesura, il DUP deve tener conto dei seguenti atti di programmazione:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del D.Lgs. 36/2023, che riporta i lavori pubblici di importo pari o superiore ai 150.000,00 euro, predisposti sulla base di schemi di cui all'allegato I.5 del nuovo codice;
- programma triennale di forniture e servizi, di cui all'art. 37, del D.Lgs. n. 36/2023, che riporta gli acquisti di importo pari o superiore ai 140.000,00 euro, predisposti sulla base di schemi di cui all'allegato I.5 del nuovo codice;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

Ricordato che a partire dalla programmazione 2024, non è più necessario allegare la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, in quanto questa è stata assorbita dal nuovo programma integrato di attività e organizzazione (c.d. PIAO);

Visto che la Giunta con deliberazione n. 25 del 12/02/2026 ha approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

Dato atto che il DUP allegato al presente provvedimento tiene conto dei seguenti atti di programmazione:

- deliberazione di G.C. n. 23 in data 10/02/2026 di adozione del programma triennale 2026-28 ed elenco annuale 2026 dei lavori pubblici;
- deliberazione di G.C. n. 24 del 12/02/2026 del programma triennale 2026-28 di forniture e servizi;
- deliberazione di G.C. n. 22 del 10/02/2026 di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- disponibilità finanziarie per la programmazione del fabbisogno di personale nei termini di cui al PIAO vigente;

Considerato che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative, nonché costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Dato atto che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

Rilevato che il punto 9.3.1 del principio contabile della programmazione, allegato al D.lgs 118/2011 prevede che la Giunta adotti un atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP, anche se non ancora approvato dal Consiglio comunale;

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2026-2028 predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori forniti dall'Amministrazione Comunale, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 12/02/2026;

Ricordato che in base all'art. 170 del TUEL, la Giunta presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni, e che in base a quanto indicato da Arconet nel parere del 22/10/2015, il Consiglio, a seguito della presentazione del DUP, approva il documento di programmazione che rappresenta gli indirizzi strategici ed operativi dell'ente;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028, comprendente in particolare il programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028, il programma triennale degli acquisti ed il piano alienazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, sono stati acquisiti i pareri tecnico-contabile :

Con la seguente Votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 12 - Voti favorevoli n. 9 – Voti contrari 3 ( Chiara Cacace, Fatima Maietta, Michele Salapete) – Astenuti n. 0

#### DELIBERA

1) di approvare Il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026/2028 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Di rendere Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 12 - Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

la delibera immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 02/03/2026

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 02/03/2026

**Il Responsabile del Servizio**

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

**IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.**

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

f.to Nicoletta Longobardi

**SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Avv. Stefania Urciuoli

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/03/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 03/03/2026

**SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

**SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Avv. Stefania Urciuoli